

1501340-59.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... envolvimento mais profundo do réu com o tráfico, a afastar a causa de diminuição em tela.

Entretanto, ele foi sincero ao admitir a prática do tráfico de drogas consistente na guarda delas e não há, inclusive por conta do laudo pericial juntado aos autos, como afirmar que ele foi quem fez as anotações no caderno. Por isso, afastada a hipótese de ele dedicar-se a atividades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501340-59.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501340-59.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

GABRIEL NUNES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GABRIEL NUNES DE SOUZA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 8 de junho de 2022, por volta das 23h40, na Avenida Francisco César, 203, Vila Pindorama, nesta cidade e comarca, trazia consigo para fins de tráfico 23 porções de maconha, 45 de cocaína e 3 de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 9 de junho de 2022 foi concedida ao réu a liberdade provisória (fls. 32/33).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 12), assim como o laudo de constatação (fls. 15/16) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/103). Foram juntados, ademais, laudos de exame do celular (fls. 104/107) e do caderno apreendido (fls. 108/120).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 88/91). Em 11 de outubro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 122).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As

partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) GABRIEL NUNES DE SOUZA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 8 de junho de 2022, por volta das 23h40, na Avenida Francisco César, 203, Vila Pindorama, nesta cidade e comarca, trazia consigo para fins de tráfico 23 porções de maconha, 45 de cocaína e 3 de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares avistaram o réu e outra pessoa caminhando pela rua, ao notar a viatura, os dois pareceram nervosos e tentaram mudar de direção. Os dois agentes foram abordados e sob a posse do réu os policiais encontraram as drogas acima discriminadas, um celular, um caderno de anotações e R\$448,00.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos são sugestivas de tráfico e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, a materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em solo policial as testemunhas Flávio e Gabriel declararam que são policiais militares e na data do fato, durante o patrulhamento, viram duas pessoas que caminhavam e pareceram mudar de rumo com a aproximação de viatura, o réu chegou mesmo a correr. Realizada a abordagem, sob a posse dele encontraram encontraram algumas dezenas de porções de drogas, dinheiro e um caderno de anotações. Na ocasião, o réu admitiu que guardaria as drogas e dinheiro em sua casa e no dia seguinte entregaria a outra pessoa, para isso receberia pagamento em dinheiro e droga para consumo. O agente que o acompanhava nada tinha consigo e foi liberado. Em juízo foi ouvido o policial Gabriel, que confirmou os fatos acima.

Na polícia e em juízo o réu confessou a prática delitiva. Recebeu de um desconhecido drogas, um caderno que provavelmente continha anotações relacionadas ao tráfico e certa quantia em dinheiro. Ficou encarregado de tomar conta desses itens até o dia seguinte e então entregá-los a outro desconhecido, em troca receberia cinquenta reais.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena não há nada a ser considerado. Por conta disso, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea. Estando a pena no mínimo legal, não é possível a redução.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Constam na certidão de fls. 27/28 vários apontamentos infracionais que, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, podem fundamentar a conclusão de que o agente se dedica a atividades ilícitas.

Contudo, embora o réu esteja qualificado naquela certidão, como assinaei na decisão de fls. 32/33 existe indício de que o conteúdo não esteja correto e possa referir-se no todo ou em parte a homônimo(s). Isso porque vários apontamentos, especialmente entre os últimos, referem-se a fatos ocorridos após o implemento da maioridade do réu, caso fosse ele o autor, não seria autuado como adolescente infrator. Também corrobora essa percepção o fato de que os apontamentos têm relação com comarcas diversas, nem todas próximas das outras. Determinei que a serventia diligenciasse junto às varas respectivas ou ao sistema SAJ SGC para verificar a qualificação completa do infrator e assunto dos processos, mas isso não foi cumprido. O réu, aliás, salientou isso em juízo ao dizer que os fatos teriam ocorrido quando tinha apenas 10 anos de idade e em cidades nas quais nunca morou, como Araçatuba e Itanhaém.

Na dúvida sobre a correção da informação certificada nos autos e como não foram

ultimadas as providências determinadas para sanar a questão, compreendo que se deve presumir em favor do réu, não o contrário, por isso desprezo os apontamentos.

A propósito disso, ainda, deve ser aceita a alegação das partes de que não pode ser atribuída ao réu a anotação no caderno apreendido. De fato, trata-se de caderno que conta com anotações de compra e venda de drogas. Caso o réu fosse aquele responsável pelas anotações, poder-se-ia cogitar de um envolvimento mais profundo do réu com o tráfico, a afastar a causa de diminuição em tela.

Entretanto, ele foi sincero ao admitir a prática do tráfico de drogas consistente na guarda delas e não há, inclusive por conta do laudo pericial juntado aos autos, como afirmar que ele foi quem fez as anotações no caderno. Por isso, afastada a hipótese de ele dedicar-se a atividades criminosas, pode receber o benefício em tela.

A redução preconizada pelo §4º do artigo 33 é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) GABRIEL NUNES DE SOUZA, como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há novos elementos que devam agora fundamentar modificação dessa situação, notadamente à vista do regime inicial fixado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por isso permito que assim permaneça.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA